

[12] 허위 유치권 배제를 통한 담보채권 회수액 증대에 기여 [우수사례]

- 금융투자관리부(現 부산지역본부) 임재범 과장(4급)은 2015. 6. 30.
□□은행으로부터 인수한 채무자 ○○○(□□은행 2015-30)의
담보물건(◇◇ ◇◇타경 ◇◇)에 대해 2016. 1. 1.부터 관리업
무를 수행하면서

[표 17] 채무자 ○○○ 담보 물건 현황

(단위 : m², 백만원)

채권액	매입액 (매입률)	담보물건	용도	면적	감정가액	배당액 (회수율)
-----	--------------	------	----	----	------	--------------

“기재생략”

- 위 채무자 소유 담보물건에 대한 경매과정에서 여러 건의 유치권
신고(공장증축 및 기계기구 설치 등 3건, 14억)로 인해 계속
유찰이 되고 있었으나
- 신고된 유치권이 공장규모에 비해 과도(감정가 40억 원, 유치권
신고 14억 원)함에도 통상의 시설 증축이나 기계기구 설치 시
취급되는 시설자금 대출이 없음을 확인하고
 - 또한, 수차례 현장을 방문하여도 유치권자들이 주장하는 추가
공사 및 기계설치 흔적을 발견할 수 없어 신고된 유치권이 허위임을
확신한 후

- 공장의 사정을 잘 알고 있는 前 □□□을 만나 설득한 결과 신고된 유치권은 저가에 타인 명의로 공장을 낙찰 받으려는 채무자의 입찰 방해임을 확인하였음
- 이후 前 □□□과 공장을 방문, 유치권자들에게 신고된 유치권이 허위일 경우 형사고발 대상이라는 얘기를 하고 형사고발 예정문을 내용증명 우편으로 발송하는 등 적극적인 업무수행으로 유치권자들이 유치권 신고를 철회하게 한 후 경매를 진행함으로써
- 저가 매각으로 손실이 우려됐던 담보물건을 최저 입찰가 2,569백만 원 대비 2,770백만 원(매각가율 108%)의 높은 가격에 매각함으로써 1,724백만 원*을 회수·정리(매입액 1,596백만 원 대비 108%)하여 공사 수익 증대에 기여하였음
- * 매각금액 2,770백만 원 중 경매비용 17백만 원을 제외한 2,753백만원이 배당 대상금액이며, 공사는 채권 원리금 전액을 회수하고 잔여 금액은 후순위 채권자 등에게 배당되었음

【조치할 사항】

- ◇ 금융투자관리부장(現 부산지역본부장)은 허위 신고된 유치권을 철회하게 한 후, 경매하는 등 담보채권 정리업무를 적극적이고 창의적으로 수행하여 공사 수익증대에 기여한 임재범 과장에 대해 격려하고, 해당 내용을 전부점에 전파하시기 바람.
- (통보)